



André Correia - Agência Senado

CARF

Por voto de qualidade, CARF mantém cobrança de IRRF por pagamentos sem causa em operação simulada

Publicado em 06/02/2026 às 15:30  24

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) decidiu, por voto de qualidade, manter a cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores pagos por empresa que não comprovou a efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias. O julgamento ocorreu no processo n.º 19515.720674/2018-90, envolvendo pagamento a empresa considerada "noteira", sem capacidade operacional comprovada. Apesar disso, o colegiado aplicou a retroatividade benigna para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

A controvérsia teve origem em autuação fiscal que identificou pagamentos realizados em 2013 pela empresa recorrente a uma fornecedora fictícia, que emitiu notas fiscais sem ter, de fato, entregue mercadorias. A fiscalização concluiu que se tratavam de “pagamentos sem causa”, o que, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/1995, gera incidência de IRRF à alíquota de 35% quando não há comprovação da operação ou da sua causa.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

Em sua defesa, a contribuinte alegou que agiu dentro de seu objeto social e apresentou notas fiscais, livros contábeis e extratos bancários para demonstrar a regularidade das transações. No entanto, o CARF entendeu que tais documentos não foram suficientes para comprovar a efetiva existência das operações, já que foram produzidos exclusivamente pela empresa autuada e não demonstraram o transporte ou a circulação de mercadorias.

Com isso, prevaleceu o entendimento segundo o qual a ausência de comprovação da causa jurídica do pagamento legitima a exigência do IRRF. O colegiado ainda destacou que a presunção de veracidade dos atos administrativos desloca para o contribuinte o ônus de comprovar a inexistência da infração.

Quanto à multa de ofício de 150%, aplicada por suposta fraude com base nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964, a Turma reconheceu por unanimidade o direito à aplicação da retroatividade benigna, com base na nova redação dada ao art. 44 da Lei 9.430/1996 pela Lei 14.689/2023, que limitou a penalidade ao teto de 100%.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 1002-004.083

1ª SEÇÃO/2ª TURMA EXTRAORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 05/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

pagamento sem causa

presunção de veracidade

Lei 14.689/2023

Imposto de Renda na Fonte

nota fiscal inidônea

retroatividade benigna

fiscalização tributária

multa qualificada

IRRF

Carf

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 15/04/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Especialização em Imposto de Renda das Empresas (CSLL e Normas de Contabilidade – IFRS) – Turma – 14 – 10/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

CARF

82

CARF nega restituição por falta de documentos exigidos em retenção previdenciária

22 de outubro de 2025

CARF

39

Provas documentais levam CARF a cancelar lançamento fiscal de ITR

25 de novembro de 2025

CARF

64

Venda com subfaturamento entre empresas do mesmo grupo leva à manutenção de autuação fiscal de R\$ 1,4 milhão

30 de janeiro de 2026

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191

